

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PENALIZACIÓN ABSOLUTA DEL ABORTO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA: ANÁLISIS A LA LUZ DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

The constitutionality of the absolute criminalization of abortion in the Dominican Republic: an analysis in light of fundamental rights

Anro Rivas*

* Estudiante, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana. Trabajo elaborado para la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación, bajo la asesoría metodológica de Ana Magnolia Méndez Cabrera.

RESUMEN

Este artículo examina si la penalización absoluta del aborto vigente en la República Dominicana, contenida en los artículos 107 al 110 del Código Penal (Ley núm. 550-14), resulta compatible con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 2010. La cuestión permanece abierta: la Sentencia TC/0599/15 anuló dicha ley por vicios de procedimiento sin pronunciarse sobre el fondo del artículo 37, dejando sin resolver la tensión entre la protección absoluta de la vida desde la concepción y el resto del catálogo de derechos fundamentales. Mediante un enfoque cualitativo de tipo documental, se examinan el marco constitucional y convencional aplicable, los criterios del Tribunal Constitucional dominicano y las posiciones doctrinales —nacionales y comparadas— que defienden y que cuestionan la penalización absoluta. Tras contrastar ambas posiciones, se concluye que, pese a la fuerza del argumento literalista, una interpretación integral de la Constitución conduce a considerar inconstitucional la penalización absoluta, aunque el debate dista de estar cerrado.

Palabras claves: ABORTO - CONSTITUCIONALIDAD - DERECHOS FUNDAMENTALES

ABSTRACT

This article examines whether the absolute criminalization of abortion currently in force in the Dominican Republic, set out in Articles 107 to 110 of the Criminal Code (Law No. 550-14), is compatible with the fundamental rights recognized in the 2010 Constitution. The question remains open: Ruling TC/0599/15 struck down that law on procedural grounds without addressing the substance of Article 37, leaving unresolved the tension between the absolute protection of life from conception and the remaining catalogue of fundamental rights. Using a qualitative documentary approach, the study examines the applicable constitutional and conventional framework, the criteria applied by the Dominican Constitutional Court, and the national and comparative doctrinal positions both defending and challenging absolute criminalization. After weighing both positions, it concludes that, despite the strength of the literalist argument, an integral interpretation of the Constitution supports finding the absolute criminalization unconstitutional, though the debate remains far from settled.

Key Word: ABORTION - CONSTITUTIONALITY - FUNDAMENTAL RIGHTS

Introducción

En la República Dominicana, el artículo 37 de la Constitución de 2010 declara inviolable el derecho a la vida desde la concepción, disposición que ha servido de fundamento tanto a quienes defienden la penalización absoluta del aborto —contenida en los artículos 107 al 110 del Código Penal— como a quienes cuestionan su alcance. En 2015, el Tribunal Constitucional anuló mediante la Sentencia TC/0599/15 la reforma que habría despenalizado el aborto en tres causales, pero lo hizo por vicios de procedimiento, sin resolver el fondo de la controversia sobre el artículo 37; esa cuestión sustantiva sigue abierta. El problema de investigación consiste en determinar si la penalización absoluta resulta compatible con el resto del catálogo de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Este

ensayo defiende la tesis de que, pese a la fuerza del argumento literalista que sostiene la penalización, una interpretación integral de la Constitución conduce a considerarla inconstitucional. El objetivo general consiste en analizar dicha compatibilidad a partir del marco normativo, la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional y comparada, incluyendo las posiciones que defienden la penalización.

Desarrollo

Se sostiene, en primer lugar, que el ordenamiento dominicano reconoce, más allá del artículo 37, un entramado de derechos aplicables a la autonomía reproductiva de las mujeres. Esta afirmación es relevante porque limitar el análisis a una sola disposición desconoce el principio de interpretación integral de la Constitución¹. Frente a ello, un sector doctrinal replica que el artículo 37 no admite ponderación alguna, pues consagra una protección absoluta de la vida que, por ser presupuesto de todos los demás derechos, prevalece sobre ellos². A ese primer principio se suma, no obstante, el bloque de constitucionalidad, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado³. Como evidencia, los artículos 38, 39, 42 y 44 protegen la dignidad, la igualdad, la integridad y la intimidad, mientras que la Corte Interamericana, al interpretar el artículo 4.1 de la Convención Americana, estableció que la protección de la vida prenatal no es absoluta sino gradual⁴. Se considera que ignorar este entramado normativo resulta jurídicamente insostenible, aunque la objeción literalista exige una respuesta directa, que se retoma en la opinión personal.

Se afirma, en segundo lugar, que la jurisprudencia constitucional dominicana no ha resuelto el fondo de esta controversia, lo que deja abierta la discusión que este ensayo busca abonar. En la Sentencia TC/0599/15, el Tribunal Constitucional anuló la Ley núm. 550-14 —que habría despenalizado el aborto en tres causales— exclusivamente por vicios en el procedimiento legislativo, declarando innecesario pronunciarse sobre si el artículo 37 impide o no dichas excepciones⁵. En su voto discrepante, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez cuestionó que la mayoría evadiera el fondo del asunto, llamando la atención sobre la necesidad de abordar directamente los derechos en juego⁶. Esta indefinición deja a los tribunales de primera instancia sin un criterio constitucional claro al que remitirse ante casos límite, como los de peligro de vida o violación. Se sostiene que dicha ausencia de pronunciamiento sustantivo no equivale a una validación tácita de la penalización absoluta, sino a una cuestión constitucional pendiente de resolver.

Se plantea, en tercer lugar, que la doctrina se encuentra genuinamente dividida. Desde la posición que defiende la penalización, se sostiene que el derecho a la vida ocupa una jerarquía superior entre los

3

4

5

6

derechos fundamentales, pues sin vida no puede ejercerse ningún otro derecho, por lo que toda excepción penal sería constitucionalmente inadmisibles⁷; esta lectura se apoya en la redacción literal del artículo 37, que no contempla excepción alguna. Desde la posición contraria, y siguiendo el mismo principio de interpretación integral ya expuesto, se sostiene que leer el artículo 37 de forma aislada constituye un error hermenéutico, pues desatiende los demás derechos fundamentales en juego⁸. Como evidencia de derecho comparado, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana veinticuatro por considerar desproporcionada la penalización total⁹, y la Corte Interamericana determinó que el personal médico no puede denunciar penalmente a sus pacientes por presuntos abortos¹⁰. Se sostiene que, aunque el argumento literalista es internamente coherente, la interpretación integral resulta más consistente con el conjunto del texto constitucional.

Opinión personal fundamentada

A partir de lo expuesto, se reconoce que el argumento a favor de la penalización absoluta no carece de fundamento: si el derecho a la vida es presupuesto de todos los demás derechos, ponderarlo frente a ellos podría parecer categorialmente erróneo¹¹. Sin embargo, se considera que ese argumento asume, sin demostrarlo, que la única lectura posible del artículo 37 es la absoluta, cuando la propia Constitución exige una interpretación integral que armonice todos los derechos reconocidos, no solo uno¹². Cuando se pondera conforme al método de Alexy, la balanza se inclina hacia una protección más matizada de la vida prenatal, compatible con los demás derechos de las mujeres, tal como lo reconoció la Corte Interamericana en el caso *Artavia Murillo*¹³. Se concluye que la posición dominicana, al no haber resuelto el fondo del asunto en TC/0599/15, permanece abierta a esta segunda lectura.

No obstante, la fundamentación jurídica no se agota en el conflicto entre derechos individuales; también involucra una dimensión de justicia social. El régimen penal vigente afecta de manera desproporcionada a las mujeres de menores recursos, quienes, al no poder acceder a procedimientos seguros, quedan expuestas a un mercado clandestino que multiplica los riesgos para su vida. Siguiendo el enfoque de las capacidades, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo constituye un elemento esencial de la dignidad humana reconocida en el artículo 38 de la Constitución¹⁴. Asimismo, usar el derecho penal para imponer una única lectura moral sobre un desacuerdo constitucional genuino excede la función legítima del *ius puniendi* estatal¹⁵. Por ello, se sostiene que la despenalización, al menos en las tres causales

9

10

11

12

13

14

debatidas, resulta jurídicamente exigible, sin que ello suponga desconocer la seriedad del argumento contrario.

Conclusiones

En respuesta a la pregunta de investigación, se concluye que la penalización absoluta del aborto en la República Dominicana no logra superar un examen de compatibilidad con el resto del catálogo de derechos fundamentales, pese a la fuerza del argumento literalista que sostiene su constitucionalidad. El examen del marco constitucional y convencional evidenció que el artículo 37 no puede leerse de forma aislada; el análisis de la jurisprudencia constitucional mostró que la cuestión de fondo permanece sin resolver desde TC/0599/15; y el contraste doctrinal confirmó que, aunque existen argumentos serios en ambos sentidos, la interpretación integral resulta más consistente con el conjunto de la Constitución. Estos hallazgos sostienen la tesis defendida, sin desconocer que el debate dista de estar cerrado.

Finalmente, el aporte principal de esta investigación consiste en ofrecer un marco argumentativo que confronta explícitamente las posiciones a favor y en contra de la penalización absoluta, en lugar de asumir de antemano una única lectura del artículo 37. El trabajo no pretende agotar el debate ético, religioso o filosófico que rodea el tema, sino aportar elementos jurídicos que permitan continuar examinando su constitucionalidad con el rigor que la propia jurisprudencia dominicana ha dejado pendiente. Se espera que este análisis contribuya a futuras discusiones legislativas y jurisprudenciales sobre la materia dentro del ordenamiento dominicano.

Bibliografía

- Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986.
- Código Penal de la República Dominicana (Ley núm. 550-14), promulgada el 2 de julio de 2014.
- Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero de 2010.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada por la República Dominicana el 19 de febrero de 1978.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-055 de 2022.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Sentencia del 28 de noviembre de 2012.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Manuela y otros vs. El Salvador. Sentencia del 2 de noviembre de 2021.
- Ferrajoli, Luigi. Garantismo penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1989.
- Häberle, Peter. La Constitución como cultura. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002.
- Jiménez Martínez, Katia Miguelina. Voto discrepante, Sentencia TC/0599/15, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 17 de diciembre de 2015.
- Nussbaum, Martha. Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: Herder, 2000.

Pellerano & Herrera. «Configuración del derecho a la vida». Santo Domingo, 2025.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0599/15, 17 de diciembre de 2015.

